Concessio immunitatis et jurisdictionis Castro Montis Galli favore Joannis Francisci de Bentivoliis

Paulus Episcopus servus ser- · Latin

$. 2, Paulus Episcopus servus ser- vorum Dei, Dilecto filio nobili viro Joan- ni Francisco de Bentiyoliis Domicello Rocchz Carpinis Eugubin:e dizecesis salutem , et apostolicam benedictionem. Exigit tua singularis. devotionis , et fi- delitatis integritas " qua Nos, et Roma- nam reyereris Ecclesiam , ut te , posterosque tuos Apostolicis favoribus, et gratiis prosequamur, Cum itaque sicut Nobis Innotuit* alias postquam tempo- re pontificatus fel. rec. Alexandri | Pape VL predecessoris nostri Baceulinus de Guzzonibus ciyis Auximan., suis exi- gentibus demeritis Castro montis Galli Auximanz djmcesis suo loco, in quo illad, quod antea demolitum , seu di- rutum existerat, olim fuerat, ac majo- Ti parte illins territori; , qux tunc possidebat , apostolica auctoritate privatus, et Castrum ;, seu locus Castri ,. et pars territorii hujusmodi camerz apostolice confiscata , et incorporata fuerant , Ca- strum , seu, locus Gastri , et. pars terri- torii hujusmodi per tunc agentes pro di- cta camera quon, Benvignata de Ármel- linis civi Perusino libera, et exempta ab omni onere servitutis ; redditus , ca- nonis, siye census , ac pascuoque cum jure pascendi , et ponis damnorum datorum , ac potestate tam per mare , quam per terram granum , et omnes alios fru- ctus, qui perpetuis futuris temporibus in dicto przdio recolligentur absque alicujus superioris liceatia , aut gabellz solutione , seu aliquo bollettino. tam pro rata ipsius emptoris, et subcessarum suorum, quam laboratornm , et colonorum ibique laborantium vendita ex- titerint, et dictus Benvignatus Castrum, seu locum Castri et partem territorii hu- jusmodi q. Joannis Baptistz Perina , et successive idem Joannes Baptista , illa- que comiti Hieronymo de Bentivoliis ge- nitari tuo tunc in humanis agenti ven- dideritl, et hujusmodi venditio, et exemptio per literas in formaa brevis pi:e mem. Julii 1l, et Leonis X, romanorum pon- tificum etiam praedecessorum nostrorum confirmatz fuerint, Et. cum dilecti filii communitas , et homines civitatis Auximanz predictam cameram , Castrum, || seu locam, ac partem territorii hujus- modi ita exemptum in eorum proju- dicinm vendere non potuisse , et se jus pascendi , et de damnis datis cognoscen- di habere , ac parte. territorii hujusmo- di , ac alia predia in agro Auximano existentia pro ejus rata ad omjnia one-

Bullarium Romanum

ra ipsorum comunaitati pretendea. , et propterea inter eosd, communitatem , et DD, super praemissis in camera prz- dieta 7 , in qua te super. przedieta exemptione difinitivam in sui favorem , et contra prádicram cameram sententiam ferri , et ipsam communitatem ecclesia- stico interdicto supponi obtinuisti, et successive jn nostro rotz auditorio eo- ram dilecto filio nostro Jacobo Simoni- tae tituli saneti Ciriaci in thermis pre- sbytero Cardinali tuac Episcopo Pisau- ren, , et locum ex unius auditoribus cau- sarum palatii apostolici de mandaro nostri tenenti in secunda instantia litigantium. extiterit et litern hujusmodi coram. eo- dem Jacobo Cardinali tunc. Episcopo, et. locumtenente indecisa pendente, com- munitas predicta, et cum interventu dilectze in Christo fili& nobilis mulieris Ducissze Urbini ad concordiam transact. deveaistis ; per quam predictis liti, et cause hujusmodi hinc inde cessistis , et dicta commiunitas te in civem Au- ximanum recepit , ipsaque communi- tas , ettu concessisti , quod dicta exem- ptio quoad interesse camere illzsa remanent , quo vero ad inateresse ejusdem communitatis duraret in infinitum du- rante sua linea masculina, non autem transiret ad transversales , seu alios ex- traneos successores tuos, ita quod si tu, ac successores predicti partem terri- torii hujusmodi vendere vellent, di- cta jmmunitas ad emptorem non tran- siret, reservata tamen jurisdictione di- ctz communitati cognoscendi damna data , et ponas in dicti territorii par- te soluta prius sibi , et suecessoribus predictis per lineam masculinam emen- da damnorum przdictorum , quodque hujusmodi dictz: communitatis 1n par- te territorii hujusmodi , et e converso tu, et successores predioeti in residuo: territorii dicte communitatis respective pascendi jurisdictionem haberetis « et quatenus tu , et successores nreediati di- ctam parten territorii locaretis cortidu- ctores illias pro rata fructuum ipsis tangente communitaji . praedictae respondere tenerentur , nihilominus post hujusmodi eoncordiam communitas , et homines przdicti consenserunt , quod jr laboratores dictz partis territorii,

vita tua. durante , eadem immunitate predicta tua potirentur , et gauderent. Nos igitur attendentes praedictam ca- meram cum quihusvis personis quavis modo contraeta firma persistere , et in- violabiliter observari debere, nec. non te - i causa camerze sententiam favarabilem reportasse, aC volenies te , tuosque po«

Li

vi

Clemens PP. Decimus Tertius

steros , eL successores, ub vos ferventi- tius Nobis ; et apostolica Sedi obsequen- tes exhibere studeatis , ejusque Sedis li- beralitate complecti ; teque a. quibusvis excommunicationis , suspensiouis , etin-

terdicti , aliisque ecclesiasticis . censuris et pis 2 jure, vel ab homine qua- vis occasione , vel causa latis si quibus quomodolibet innodatus existis ad effe- ctum presentium dumtaxat consequen- ili harum serie absolventes , et. absolu- tum fore censentes: nec non venditio- nis, et concordix przdicrorum instru- mentorum desuper confectorum tenores ac dictz causz statum- presentibus pro expressis habentes , tuis in hac parte supplicationibus inclinati ex certa no- stra scientia ,-ac de apostolicz potesta- fis plenitudine Castrum , sen. locum. Ca- stri ; et partem territorii hujusmodi , nec non te, tuosque in Castro, seu lo- Co, et parte territorii. hujusmodi. suc- cessores , quoscumque , et a vobis ra- iam habentesab ómni jurisdictione pó- puli , et communitatis Áuximause ; i[- liusque territorii, et districtus cum ea- dem immunitate, et exemptione prz- dicta per dictam cameram predicto Ben- vignato vendita fuerant, etiam pro rata laboratorum , et colonorum ibidem la- borantium auctoritate apostolica , teno- re presentium perpetuo segregammus , dismembramus », dividimus , absolvi- us, et liberamus , ac Sedi , et ca- mere apostolicz tantum, ita ut alium superiorem, quam Nos, et romanum Pontifücem pro tempore existentem , et Sedem przdictam nou recognoscatis , et communitas przdicta » ejusque officia- les pro tempore existentes nullo un- quam tempore de castro , seu illius lo- CQ , ac parte territorio , nec non distri- ciu predictis quoque modo se intromit- tere audeant, immediate subiicimus , aC segregata , dismembrata , divisa, et separata , nec non exempta , et absolu- ta , ac libera, et subjecta esse decerni- mus, tibique, nec noa filiis, hzredi- bus, et successoribus tuis quibuscum- que omnimodam exemptam , etimmu- nitatem. etiam pro rata laboratorum , et damnorum praedictorum, nec non lutegrum , et plenum statum , et do- minium, omaimodamque potestatem, civiles , et criminales causas tam meri, quam mixti imperii in incolas , et ha- bitatores castri ; seu illius loci, et par- tis territorii. hujusmodi exercendi , di- ctumque Castrum «edificare, et habi- tationes tamr pro te , quam pro incolis, et colonis construi , omniaque , et sin-

"gula in premissis , et circa ea necessa-

535

ria, et opportuza faciendi , ordinandi " et disponendi ; plenam , et liberam au- ctoritatem , et tenore presentis facul- tatem concedimus , districtius inhiben- tes communitatis, et. officialibus prz-

diclis, ut te, et successores, et labo-

ratores praedictos super praemissis , eo- rumque usu, et possessione, seu quasi directe, vel indirecte quovis quaesito colore molestare, seu quomodolibet im- pedire audeant, seu przssumant , ac de- cernentes in premissis per quoscumque Judices quavis auctoritate fungentes , su- blata eis, et orum cuilibet quavis alia judicandi , et iaterpretandi facultate, et auctoritate definiri , et judicari debere, ac irritum , et inane si secus super his a quoque quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari. Quo circa. yenerabilibus fratribus nostris Eu- gubinen, » et Camerinen , et Ferretranen. Episcopis per Apostolica scripta man- damus , quatenus ipsi aut duo , aut eo- rum nmus. per te, vel alinm , seu alios preesentes literas , et ia eis contenta quz- cumque ubi , et quando opus fuerit , et quoties pro parte tua , et heredum, et successorum tuorum , nec non la- boratorum » e colonorum praedictorum, seu alicujus vestrum desuper fuerint re- quisiti , solemniter publicantes Nobis in przmissis efficacis defensionis presidio assistentes, faciant auctoritate nostra pr:e- sentes literas ; et in eis contenta huju- smodi firmiter observari, ac se , et sia- guluos alios, quos ipss literz concer- nunt, illis pacifice gaudere , non per- mittcntés Nos desuper contra earumdem praesentium tenorem quomodolibet mo- lestari , . contradictores quoslibet, et re- belles per censuras , et pcenas ipsas etiam reiteratis yicibus aggravantes , inyocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii szcularis , non obstantibus con- cordia , et contentis in ea , et alti, prze- missis ; ac rec. me: Bonifacii Papze VIIE, etiam praedecessoris nostti qua cavetur ne qui extra civitatem suam , vel dize- cesim , nisi ia certis casibus , et in il- lis non ultra unam dictam a fine sux dizcesis ad judicum evocare , sen ne ju- dices a Sede predicta deputati extra civitatem et dizcesim , in quibus de- putati fuerint contra quoscumque pro- cedere , aut alii, vel aliis yices suas committere presumant , et de duabus dictis in. concilio generali edita, dum- modo non ultra ires dictas aliquis au- ctoritale praesentium non . extrabatur , et quibusvis aliis constitutionibus , et ordinationibus Apostolicis, nec non le- gibus imperialibus, ac alis dietz ei-

vitatis juramento confirmatione aposto- lica , vel quavis firmitate alia robora-

tis statutis , et consuetudinibus , refor--

mationibus , et decretis, privilegiis quo- que indultis, et literis apostolizis eidem communitati forsan per Nos , et quo- seumqne Romanos Pontifices przdeces- sores nostros, ac Sedem apostolicam pradietam etiam ex quibusvis maximis, et urgentissimis causis etiam motn pro- prio, et scientia simili , ac cum qui- busyis etiam derogatoriarum derogato- riis, aliisque efficacioribus , ac insoli- tis clausulis, nec non irritantibus, ac aliis decretis etiam iteratis vicibus con- cessis , approbatis , et innovatis ; quibus omnihus etiamsi de illis ; eorumque totis tenoribus specialis , specifica , in- dividua , et expressa mentio , seu quae» vis alia expressio habenda , aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret , tenoris hujusmodi , ac si de ver- bo ad verbum, nihil pznitus omisso, et forma in illis tradita observata , et inserta foret przsentibus pro sufficien- ter expressis habentes illis alias in suo rohore permansuris, hao vice dumta- xàt ,. specialiter , et espresse derogamus contrariis quibuscumque , aut commui- nitati, etofficialibus przdictis , vei qui- busvis aliis communiter , vel divisim ab eadem sancta Sede indultum ,. quod in- terdici , suspendi , vel excommunicari, aut extra, vel

ultra certa loca, ad ju- dicium evoeari non possit per literas apostolicas non facientes plenam , et ex- presam , ac de verbo ad verbum de indulto hujusmodi mentionem. Nulli er- go hominum liceat hanc paginam no- str ahsolutionis 4 segregationis , divi- sionis , subjectionis , concessionis inhi- hitionis, decreti memorati , et deroga- tionis infringere , vel ei ausu temera- ria contraire ; si quis autem hoc atten- tare presumpserit. indignationem omni- potentis Dei , et beatorum Petri, et Pau- li Apostolorum ejus se noverit incursu- sam, Datum Romx apud Sanctum Pe- trum anno incarnationis dominica mil- lesimo quingentesimo trigesimo septi- mo, 1g kalendas Februarii , pontifica- tus nostri anno quarto, Jo: de Sartis» Jo. Beret: B. Modier. Joannes ,Moliza. P. Decadus. Jacobus de Brac. An. Ma- ximus R, de Torres 25 laure, etc,

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Bullarii Romani continuatio, tome III. Rome: Typographia Reverendae Camerae Apostolicae, 1838. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Historical synopsis, source notes, dating and subscriptions are retained as this witness gives them; literal abbreviations are not expanded. Complete printed quotation of the papal constitution beginning Exigit tua singularis devotionis, with its dating and clerical subscriptions. Uncorrected Rome1838 OCR. Revision: 2026-10-26T18:35:44Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.